

1500193-24.2021.8.26.0480
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: VINICIUS PERETTI GIONGO
Comarca: Presidente Bernardes
Foro: Foro de Presidente Bernardes
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS CELESTINO DE OLIVEIRA e outro

Vistos.

L.C.O foi apenado ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa e R.G.O ao pagamento de 132 (cento e trinta e dois) dias-multa.

Elaborado os cálculos (fls. 472/476), regularmente intimados para pagamento, os sentenciados quedaram-se inertes (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Presidente Bernardes
Foro de Presidente Bernardes
Vara Única
Rua Armando Falcone, s/n, Presidente Bernardes - SP - cep 19300-000

1500193-24.2021.8.26.0480 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500193-24.2021.8.26.0480
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS CELESTINO DE OLIVEIRA e outro

Vistos.

L.C.O foi apenado ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa e R.G.O ao pagamento de 132 (cento e trinta e dois) dias-multa.

Elaborado os cálculos (fls. 472/476), regularmente intimados para pagamento, os sentenciados quedaram-se inertes (fls. 530).

Quanto à extinção da punibilidade independente do pagamento da multa, observo que o E. Superior Tribunal de Justiça, a partir da revisão do Tema Repetitivo nº 931, passou a admiti-la nas hipóteses em que o condenado comprovar a impossibilidade fazê-lo:

"Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o

inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade." (STJ. 3ª Seção. REsp 1.785.383-SP e REsp 1.785.861/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgados em 24/11/2021).

No caso dos autos verifica-se que os sentenciados, defendidos em todas as etapas do feito por defensores nomeados (fls. 138/139), quedaram-se inertes quando intimados para pagamento da multa (fls.530). Há, portanto, presunção de hipossuficiência econômica e demonstração da impossibilidade de arcar com a sanção pecuniária sem comprometer a própria subsistência.

Ademais, as diligências realizadas em fls. 544/545 demonstram que os executados nem possuem contas em instituições bancárias.

Com efeito, a continuidade do procedimento para o recolhimento das multas se revelará mais onerosa do que o seu próprio valor, afigurando-se prudente, a partir de uma lógica de economia de recursos, proceder à sua imediata extinção.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a punibilidade da pena de multa. Com o trânsito em julgado desta decisão procedam-se às anotações e comunicações de praxe, nos termos do art. 538-A, §5º, das NSCGJ.

No mais, considerando que já foram expedidos os ofícios para aditamento das guias de recolhimento expedidas (fls. 515/516 e 517/518), após as devidas anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Comunique-se esta decisão aos Juízos das execuções.

P.R.I.C.

Presidente Bernardes-SP, 15 de dezembro de 2022.

VINÍCIUS PERETTI GIONGO
Juiz de Direito